

刑法
No333

R4-9

(配点：3)

月 日

月 日

毀棄及び隠匿の罪の「毀棄」、「損壊」及び「傷害」の意義に関する次の各【見解】に従って後記1から5までの各【記述】を検討した場合、正しいものを2個選びなさい。

【見 解】

- A. 対象物の効用を害する一切の行為をいう。
 B. 対象物の全部又は一部を物質的に破壊、毀損してその効用を害する行為をいう。

【記 述】

1. いずれの見解によっても、器物損壊罪の客体は、公用文書等毀棄罪、私用文書等毀棄罪、建造物等損壊罪の客体以外の動産に限られ、不動産は含まれないと解することになる。
2. Aの見解によれば、他人が観賞用に鳥籠内で飼っている小鳥を鳥籠から屋外に逃がした場合、器物損壊罪が成立することになる。
3. Aの見解によれば、公衆トイレの外壁に美観を著しく損ねる落書きをし、そのままでの使用継続を困難にさせ、原状回復に相当の費用を生じさせた場合、建造物損壊罪が成立することになる。
4. Bの見解によれば、裁判所から隠匿目的で競売記録を持ち出し自宅で保管した場合、公用文書毀棄罪が成立することになる。
5. Bの見解によれば、信書隠匿罪は、器物損壊罪の構成要件にも当たる行為を特に軽く処罰する罪と解することになる。

No.333	毀棄及び隠匿の罪		正答率
R4-9	正解	2、3（順不同）	74%

1 誤っている

器物損壊罪（261条）の客体は、「前3条に規定するもののほか」、すなわち、公用文書等毀棄罪（258条）、私用文書等毀棄罪（259条）、建造物等損壊罪（260条）の客体以外のすべての他人の物をいい、動植物などの動産に限らず、土地などの不動産も含まれる（この点は同罪の客体の範囲の問題であり、「毀棄」、「損壊」及び「傷害」の意義について、A及びBのいずれの見解に立っても同様である。）。よって、A及びBのいずれの見解によっても、器物損壊罪の客体に、不動産は含まれる。したがって、本記述は誤っている。

2 正しい

Aの見解（効用侵害説）からは、隠匿や単に財物の占有を喪失させる行為も効用の侵害としてこれらに含まれる。客体が動物の場合、殺傷したり、逃がしたりする行為も器物損壊罪の「傷害」（261条）に当たる（大判明44.2.27など）。よって、Aの見解によれば、他人が観賞用に鳥籠内で飼っている小鳥を鳥籠から屋外に逃がした場合、器物損壊罪が成立する。したがって、本記述は正しい。

3 正しい

Aの見解（効用侵害説）からは、物理的に損壊しなくても、美観・外観を害する行為も効用の侵害として「損壊」（260条）に当たり得る。判例（最決平18.1.17、百選Ⅱ80事件）も、本記述と同様の事案において、建造物損壊罪の成立を認めている。その理由として、判例は、「落書き行為は、本件建物の外観ないし美観を著しく汚損し、原状回復に相当の困難を生じさせたものであって、その効用を減損させたものというべき」ということを挙げている。よって、Aの見解によれば、公衆トイレの外壁に美観を著しく損ねる落書きをし、そのままでの使用継続を困難にさせ、原状回復に相当の費用を生じさせた場合、建造物損壊罪が成立することになる。したがって、本記述は正しい。

4 誤っている

見解B（物理的損壊説）からは、隠匿行為は物理的損壊を伴わないため、「毀棄」（258条）に当たらない。よって、Bの見解によれば、裁判所から隠匿目的で競売記録を持ち出し自宅で保管した場合、公用文書毀棄罪は成立しない。したがって、本記述は誤っている。

5 誤っている

他人の信書を隠匿した場合に、信書隠匿罪（263条）が成立するが、器物損壊罪との関係について、A・B各見解からは異なる説明がなされている。Aの見解（効用侵害説）に立つと、本来なら信書の隠匿も「損壊」として器物損壊罪の構成要件に当たるはずであるが、信書隠匿罪は、これを特に軽く処罰する罪と解することになる。他方、Bの見解（物理的損壊説）に立つと、本来なら信書の隠匿は「毀棄」「損壊」に当たらないが、信書の通信手段としての重要性ゆえに処罰範囲を「隠匿」にまで広げる拡張規定と解することになる。よって、信書隠匿罪について、器物損壊罪の構成要件にも当たる行為を特に軽く処罰する罪と解するのは、Bの見解ではなく、Aの見解である。したがって、本記述は誤っている。

以上により、正しい記述は2と3であり、したがって、正解は肢2と肢3（順不同）となる。